

刑法
No205

H18-10

(配点: 3)

月 日

月 日

刑罰に関する次のアからオまでの各記述中の()内から適切な語句を選んだ場合、その組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。(改)

ア. 受刑者の自由をはく奪する刑罰が自由刑であるが、わが国の自由刑は、(a. 拘禁刑及び勾留・b. 拘禁刑及び拘留)である。

イ. 受刑者から一定額の財産をはく奪する刑罰が財産刑であるが、わが国の財産刑は、(c. 罰金及び過料・d. 罰金及び科料)である。

ウ. 有期拘禁刑は、(e. 1月以上15年以下であり、加重する場合は20年にまで・f. 1月以上20年以下であり、加重する場合は30年にまで)上げることができる。

エ. 初度の執行猶予を言い渡すことができるのは、宣告刑が、(g. 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金・h. 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の場合である。

オ. 再度の執行猶予の場合、被告人を、(i. 必ず保護観察に付さなければならない・j. 保護観察に付するかどうかは裁判所の裁量である)。

1. a c e g i 2. a d f h j 3. b c e g j 4. b d e h j

5. b d f g i

ア b

自由刑とは、受刑者を拘禁してその自由を剥奪することを内容とする刑罰をいう。現行法では自由刑として、拘禁刑（12条1項）、拘留（16条）を定めている。拘禁刑は、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化したものである。拘禁刑は、受刑者の特性に応じた柔軟な処遇が可能で、刑務作業は義務ではなく、必要に応じて行わせることができる。また、拘留は拘禁刑と比べて軽い自由刑であり、刑法典においては、公然わいせつ罪（174条）、暴行罪（208条）、侮辱罪（231条）に対して規定されているにすぎない。なお、勾留とは、被疑者又は被告人の身柄を拘束する刑事訴訟法上の裁判とその執行であり、刑法上の刑罰ではない（刑訴法60条1項参照）。

イ d

財産刑とは、犯罪者から財産的利益を剥奪することを内容とする刑罰をいう。わが国の現行法は、財産刑として、罰金（15条）、科料（17条）、没収（19条）を定めている。罰金と科料は、いずれも一定額の金銭を国庫に納付せしめる刑罰であるが、科料は軽犯罪法違反の罪などの軽微な犯罪について法定されるもので、1000円以上1万円未満とされている。なお、過料とは、行政上の秩序に障害を与える危険がある義務違反に対して科される罰であり、刑法上の刑罰ではない。

ウ f

12条1項、14条2項。拘禁刑には無期と有期の場合があるが、有期拘禁刑は1年以上20年以下とされている（12条1項）。そして、有期拘禁刑を加重する場合においては、30年にまで上げることができる（14条2項）。

エ g

25条1項。前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者は、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」に限り、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間において、刑の全部の執行を猶予することができる。よって、初度の執行猶予が言い渡されるためには、宣告刑が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金であることを要する。

オ i

25条2項、25条の2第1項。前に拘禁刑以上の刑に処せられたがその全部の執行を猶予された者が、さらに罪を犯した場合における執行猶予を、再度の執行猶予という（25条2項）。再度の執行猶予の場合には、初度の執行猶予の場合（25条の2第1項前段）とは異なり、必ず保護観察に付さなければならない（同条項後段）。